

1500366-78.2021.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAIRON OSVALDO DE MATOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

MAIRON OSVALDO DE MATOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de março de 2021, aproximadamente às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva - Foro de Boituva - 1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva-SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500366-78.2021.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500366-78.2021.8.26.0082

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAIRON OSVALDO DE MATOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

MAIRON OSVALDO DE MATOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de março de 2021, aproximadamente às 16h30min, na Rua Desdemona M. Beluce, nº 164, Água Branca, na cidade e comarca de Boituva, adquiriu e trazia consigo, para fins de tráfico, 8,77g (oito gramas e setenta e sete centigramas) líquidos de crack, acondicionados em 43 (quarenta e três) porções, 10,27g (dez gramas e vinte e sete centigramas) líquidos de cocaína, acondicionados em 118 (cento e dezoito) porções e 37,91 (trinta e sete gramas e noventa e um centigramas) líquidos de maconha, acondicionados em 16 (dezesesseis) porções (conforme laudo pericial definitivo de substância entorpecente de fls. 57/61), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização /egal e regulamentar para Tanto.

Oferecida a denúncia às fls. 68/70. Regularmente notificado (fl. 112), o réu apresentou defesa preliminar, sem rol de testemunhas (fls. 145/148). A denúncia foi recebida (fl. 114/117). Regularmente citado, foi realizada a instrução processual,

com oitiva de duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

Laudo de exame químico toxicológico às fls. 57/61.

Em alegações finais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos moldes da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

O réu não apresenta antecedentes criminais (fls. 22 e 149/151).

É o relatório.  
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo APFD (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 11 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 57/61.

A autoria é inequívoca.

A dinâmica dos fatos foi delineada nos autos.

A policial civil Milene Fernanda Silveira Moraes informou, em resumo, que na data dos fatos estava no Bairro Novo Mundo em diligência, com viatura descaracterizada. Disse que ficou certo tempo em observação na esquina da "rua do gás", local conhecido pela venda de drogas. Disse que observou o réu em típica situação de traficância, pois estava com uma bolsinha, pessoas se aproximavam dele e ele pegava algo na bolsa e entregava. Quando alguma viatura se aproximava da rua, outro rapaz o avisava e ele entrava em um bar. Desse modo observou que o réu estava em típica situação de venda de drogas. A depoente estava em viatura descaracterizada, razão pela qual pediu auxílio da polícia militar para realizar a prisão. Policiais compareceram no local, cientes das características do réu e quando ele viu a viatura correu para dentro do bar. Policiais militares o prenderam e na bolsinha havia drogas e dinheiro. Não conhecia o réu antes dos fatos e soube que cerca de um mês depois dos fatos ele estava na delegacia por assunto relacionado a uma motocicleta, mas não soube mais nada envolvendo drogas.

O policial militar Edson Moraes de Souza Junior, disse em resumo, que foi acionado por policiais civis para realizar uma prisão. Não acompanhou a investigação, apenas realizou a prisão. O policial militar que estava com o depoente realizou a revista pessoal e encontrou com o réu, em um pochete, drogas e dinheiro. Não conhecia o réu anteriormente.

Interrogado, o réu Mairon Osvaldo de Matos confessou os fatos da denúncia. Disse que estava no local com drogas e realizava a venda. Disse que confessou os fatos no momento da prisão e é verdade que recebia R\$200,00 por dia. O dinheiro que trazia consigo, mais de mil reais era proveniente da venda de drogas.

O quadro probatório aponta que a prova testemunhal é o que o basta, pois os agentes públicos mostram-se coerentes e seguros em seus depoimentos, em harmonia com a prova inquisitória, e, com efeito, não há motivo para desmerecer suas palavras, corroborando os elementos informativos de inquérito policial.

Por fim, os referidos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade na execução de seus trabalhos, ressalvada prova em contrário, que não houve nos autos, pois não há demonstração de sentimento ou interesse pessoal em prejudicar o réu.

Eventuais contradições são circunstanciais, inerentes à natureza humana, e não afastam a materialidade e autoria do delito em análise. Por oportuno, cabe trazer as palavras do Desembargador Pinheiro Franco, no voto proferido nos autos de apelação 990.09.210616- 3, Quinta Câmara Criminal: “é sabido que apenas policiais costumam depor contra agentes de delitos, haja vista que, por medo de represálias, geralmente civis não se arriscam a prestar depoimento. E exigir a presença de testemunha civil no ato de prisão equivale a criar barreira intransponível à condenação de criminosos. E barreira não prevista em lei”.

Além do que, no caso concreto, os policiais foram incisivos ao afirmarem que o réu trazia consigo as porções de entorpecentes.

Resta analisar a finalidade das drogas.

A quantidade, ou seja, 8,77g (oito gramas e setenta e sete centigramas) líquidos de crack, acondicionados em 43 (quarenta e três) porções, 10,27g (dez gramas e vinte e sete centigramas) líquidos de cocaína, acondicionados em 118 (cento e dezoito) porções e 37,91 (trinta e sete gramas e noventa e um centigramas) líquidos de maconha, acondicionados em 16 (dezesesseis) porções (conforme laudo pericial definitivo de substância entorpecente de fls. 57/61), aliada à prova testemunhal e a confissão do réu demonstram a finalidade mercantil.

Nítida se faz a ação do acusado de trazer consigo a substância inebriante para entrega a consumo a terceiros.

Portanto, a condenação é de rigor, pelo delito de tráfico de entorpecentes, nos termos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes e, não havendo outras circunstâncias desabonadoras pela qual fixo a pena-base pelo crime de tráfico de entorpecentes no mínimo legal em cinco anos de reclusão quinhentos dias-multa.

O acusado faz jus à causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33 da nova lei de entorpecentes, eis que é primário e de bons antecedentes, inexistindo qualquer indício nos autos de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa. Desta forma, a pena anterior deverá ser diminuída em 2/3 (dois terços) chegando-se a pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, a qual torno definitiva na ausência de outras modificadoras.

O acusado faz jus ao benefício previsto nos artigos 43 e nos seguintes do Código Penal, desta forma, substituo a pena privativa de liberdade em uma pena de dez dias-multa e uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, na modalidade prestação de serviço à comunidade, na razão de um dia de pena privativa de liberdade por hora de prestação de serviço, a qual deverá ser oportunamente fixado pelo MM. Juízo da Execução Criminal.

Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

São parcas as informações acerca da situação financeira da ré, por isso, arbitro o valor do dia-multa no seu mínimo legal, calculado sobre o salário mínimo da data dos fatos e atualizado até o dia do efetivo pagamento.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR o réu MAIRON OSVALDO DE MATOS, qualificado nos autos, a pena de 01 (um)

ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, por infração ao artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, com regime inicial de cumprimento de pena aberto, substituída na forma acima.

Defiro recurso em liberdade, pois o réu respondeu solto ao processo. AUTORIZO a incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 32, parágrafos 1º e 2º, da Lei 11.343/06, se o caso.

Determino o perdimento da quantia apreendida no importe de R\$1.632,00 (fl. 09/10).

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiários da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB. Publicada em audiência. Saem todos intimados. Cumpra-se.

Boituva, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA